

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

2023/25/פ

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד), התשפ"ג–2023

החלפת סעיף 3 1. בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981¹, במקום סעיף 3 יבוא:

"כשירות המאמץ 3. כל אדם רשאי לאמץ ילד, בין אם כיחיד ובין אם לאו."

דברי הסבר

סעיף 3 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981, קובע את כשירות המאמצים. מאמצים כשירים הם רק "איש ואשתו", דבר הפוגע בכל מי שאינם עונות ועונים להגדרת "איש ואשתו", מכל סיבה שהיא. במקרה של יחידים המבקשים לאמץ, החוק מפנה את שיקול הדעת לבית המשפט באופן מחמיר מאשר נקבע לגבי "איש ואישה". בשל המצב החוקי כיום נאלצים זוגות ויחידים, שכשירותם להיות הורים והורות מאמצים גבוהה אך אינם נופלים תחת הגדרת "איש ואישה", לפנות לאימוץ בחוץ לארץ או לחילופין להמתין זמן ממושך ועל פי רוב להיענות בסירוב על ידי הרשויות הממונות. לפיכך, מוצע לבטל את ההתייחסות המפלה בין אלו המבקשות והמבקשים לאמץ, מתוך הבנה שטובת הילד והילדה אינה בהכרח זוג הורים הטרוסקסואלי נשוי בלבד, אלא הורה או הורים בעלי יכולות הורות מיטביות. יצוין כי ישראל חריגה בעניין זה בין מדינות המערב, ובמדינות רבות כגון שבדיה, הולנד, אנגליה ומדינות נוספות, לא ניתנת עדיפות להורים נשואים בתהליך אימוץ, ויחידים יכולים לאמץ כל עוד הם נמצאים כשירים על ידי הרשויות הרלוונטיות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (998/24/פ) ועל ידי חבר הכנסת מוסי רז (1084/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/1084/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 293.